

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	감사실		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△ (△△△ △△△△△) (△△△△△△△△)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 각 23개월내

△△△△△△△△

(신분상 주의1, 행정상 개선)

제 목 전기설비 전기안전관리대행 변경계약 이행소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조 (물가변동 등에 따른 계약 금액 조정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약·제조계약·용역 계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계 변경, 그 밖에 계약내용의 변경(천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유에 따른 경우를 포함한다)으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다.
- 「△△△△△△△△△△운영매뉴얼」 Ⅱ.예약 및 시설관리 2.시설관리에서는 각 △△△별 여건을 반영하여 매년 1월 법정 기준에 준한 위탁관리 계획을 수립하여 운영하도록 하고 있음.

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△ 시설 안전점검 위탁관리 용역 현황

(2023. 2. 17. 기준)

구 분	시설 위탁관리 용역 계약 현황			비고
	계약일자	계약금액(원)	대금납부	
소방	2018.11.30.	3,330,000	매월 분할납부	금액 변동없이 협약서에 따라 매년 1년씩 자동연장
전기	2017.7.17.	2,354,840	매월 분할납부	금액 변동에 따른 변경계약 미체결
승강기	2017.12.29.	3,168,000	매월 분할납부	금액 변동없이 협약서에 따라 매년 1년씩 자동연장
오수처리시설	2017.12.8.	7,770,970	매월 분할납부	금액 변동없이 협약서에 따라 매년 1년씩 자동연장

- △△△△△△△△△은 「△△△△△△△△△△운영매뉴얼」에 따라 매년 1월 법정 기준에 준한 시설(소방, 전기, 승강기, 오수처리시설 등) 위탁관리 계획을 수립하여 위탁관리 용역 계약에 따른 안전점검을 실시하고 있으며, 계약당시 협약서에 따라 상호 해지 통보가 없으면 매년 위탁관리 용역 기간을 1년씩 자동 연장하고 있으나,
- 2017년 7월 17일 한국전기안전공사 강원북부지사와 계약체결한 전기설비 전기안전관리대행건은 용역 기간 별도의 해지 통보가 없어 자동 연장되더라도 금액 등 계약내용이 변경된 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조에 따라 변경계약을 체결하여야 함에도 최초 계약체결 이 후 총 2회 금액 변경시 별도의 변경계약 체결없이 2023년 2월 17일 감사일 현재 까지 최종 변경된 금액 459,910원으로 매월 납부하고 있는 등 변경계약 이행 업무를 소홀히 한 사실이 있음.

－ 전기설비 전기안전관리대행 금액 변동 현황

구 분	대금납부 변경 일자			비고
	최초계약	금액변동(2020.1.1.)	금액변동(2022.1.1.)	
금 액	월 417,230원	월 438,020원	월 459,910원	

- △△△△△△△△△이 체결한 소방시설 유지관리업무 위탁, 전기설비 전기안전 관리대행, 승강기시설 안전점검관리 위탁, 오수처리시설관리 위탁 용역은 계약 종료시점이 되었을 때 새로운 경쟁을 통하여 예산을 절감할 수 있는지 여부와 시장상황 등 여건의 변화에 따라 당초 적용했던 계약 사항의 타당성을 재검토 할 수 있도록 1년씩 자동연장에 대한 조건의 개선방안 마련이 필요함.
- － 또한, 유지관리 등 지속적 업무수행이 필요한 계약에 있어 계약종료일까지 차기 계약이 이루어지지 않으면 유지관리 업무수행에 차질이 우려됨에 따라 한정적으로 차기계약시까지 단기간 잠정 연장하는 조건 등을 반영하는 방안의

검토가 필요함.

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의1 (단기조치: 2개월 이내) 【△△△ △△△△△】

－ 금액 변경 시 별도 변경계약 이행 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△급	△△△	계약	△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	주의	2018.2.1. ~ 2022.2.6.

○ 행정상 개선 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△△△△△】

－ 유지관리 위탁용역 등 1년 자동연장에 대한 조건의 개선방안 마련